

1504175-94.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PAULO RODRIGO DOS ANJOS SANTOS

Vistos.

Paulo Rodrigo dos Anjos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, " caput", do Código Penal, porque no dia 20.02.2019, por volta das 11:20 horas, na travessa Vicente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504175-94.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504175-94.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PAULO RODRIGO DOS ANJOS SANTOS

Vistos.

Paulo Rodrigo dos Anjos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, " caput", do Código Penal, porque no dia 20.02.2019, por volta das 11:20 horas, na travessa Vicente de Paula Pires, bairro Cidade Dutra, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, adquiriu e trouxe consigo, para fim de tráfico, 56 porções de cocaína, 14 de maconha, 51 de crack e 03 comprimidos de ecstasy.

O réu teve a revelia decretada a fls. 97/98.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, com aplicação do regime aberto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 08/09, 18/20 e 94/96.

Os policiais civis Milton e Eder, em depoimentos uniformes e coerentes, informaram que foram até o local, uma viela situada numa rua sem saída e ponto conhecido, onde visualizaram dois indivíduos conversando: um em pé e outro, no caso o réu, sentado. Ao se dirigirem até eles, o rapaz em pé empreendeu fuga, o mesmo não se dando com o acusado, o qual foi abordado. Bem próximo dele, estimados no máximo 02 metros de acordo com Eder, encontraram uma pochete, escondida numa das caixas de registro de água da comunidade, contendo os entorpecentes.

O fato do réu não ter esboçado fuga não se presta a excluir sua responsabilidade. Ele pode ter avaliado que, na posição em que estava, isso não seria viável ou simplesmente não notar a chegada dos policiais.

A proximidade das drogas, por sua vez, é um indicativo de seu envolvimento nas circunstâncias, pois os policiais esclareceram que os traficantes no local não costumam portar a droga, mas deixam-na perto, acessível, não descuidando de sua vigilância.

Sintomático, ainda, que no inquérito tenha optado por ficar em silêncio, a fls. 10/11, ao invés de clamar por sua inocência.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Paulo Rodrigo dos Anjos Santos como incurso no artigo 33, " caput" da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, " caput" do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, como tal se entendendo a ausência de condenação precedente transitada em julgado. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando a quantidade de entorpecente e a condição pessoal do réu, é possível enquadrá-lo como pequeno traficante. Por conseguinte, na esteira da jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito